

**GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA – PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA**

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Ley N° 843 del 20 de mayo de 1986 en la forma que se indica continuación:

TÍTULO I

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1. Incorpórase en el artículo 3°, el siguiente inciso:

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles.

2. Modifícase el inciso b) del artículo 4° del siguiente modo:

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde le momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior.

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado de avance de obra. Si fuese el caso de construcción con financiamiento de los adquirientes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo.

En todos estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente.

3. Incorpórase en el artículo 4°, el siguiente inciso:

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento de vencimiento de cada cuota y en el pago final del saldo del precio al formalizar la opción de compra.

4. Sustitúyese el numeral 2 del inciso b) del artículo 5°, por el siguiente:

2. Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos a aquellos que tengan origen en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de arrendamiento financiero y en el pago final del saldo.

TITULO II

RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

5. Sustitúyense los incisos a), b), c) e) y f) del artículo 19, por los siguientes:

a. Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos o rurales, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

b. Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de cosas muebles, derechos y concesiones, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el Impuesto sobre Utilidades de las Empresas.

c. Los provenientes de la colocación de capitales, sean éstos intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos, que no constituyan ingresos sujetos al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. No están incluidos, los dividendos, sean éstos en efectivo, especie o en acciones de sociedades anónimas o en comandita por acciones ni la distribución de utilidades de sociedades de personas y empresas unipersonales sujetas al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

d. Los Honorarios de Directores y síndicos de sociedades anónimas y en comandita por acciones y los sueldos y los socios de todo otro tipo de sociedades y del único dueño de empresas unipersonales.

e. Todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, establecido por el Título III de esta Ley.

6. Derógase el segundo párrafo del artículo 21°.

7. Deróganse el segundo y tercer párrafo del artículo 28°.

8. Derógase el artículo 34°.

TITULO III

IMPUESTO A LA RENTA PRESUNTA DE LAS EMPRESAS

9. Derógase el Título III, Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas, artículos 36° al 52°, ambos inclusive, el que queda sustituido por el siguiente:

TÍTULO III

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

HECHO IMPONIBLE – SUJETO

ARTÍCULO 36°.- Créase un impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el territorio del País sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustados de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento.

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual al 31 de diciembre de cada año, en la que se incluirán la totalidad de sus ingresos gravados anuales y los gastos necesarios y mantenimiento de la fuente que los genera. La reglamentación establecerá la forma y condiciones que deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

ARTÍCULO 37° Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación, sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y no limitativa.

ARTÍCULO 38°.- Son sujetos de este Impuesto quedando incorporados al régimen tributario general establecido en esta Ley:

1. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que extraigan, produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales.
2. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.
3. Las empresas dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior queda derogados:

1. El Impuesto a las Utilidades establecido por la Ley N° 1297 en los artículos 118° inciso a) y 119° incisos a), b) y c) del Código de Minería, que se sustituye por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas establecido por el presente Título, manteniéndose además el régimen de regalías dispuesto por Ley.
2. El Impuesto a las Utilidades establecido para las empresas de Hidrocarburos en el artículo 74° de la Ley de Hidrocarburos N° 1194, que se sustituye por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas establecido en el presente Título.
3. El régimen tributario especial para las empresas de servicios eléctricos, establecido en el Código de Electricidad aprobado mediante Decreto Supremo N° 08438 de 31 de julio de 1968.

ARTÍCULO 39°.- A los fines de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de la producción en la realización de actividades industriales y comerciales, el ejercicio de profesiones liberales y oficios sujetos a reglamentación, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, alquiler y arrendamiento de bienes muebles u obras y cualquier otra prestación que tenga por objeto el ejercicio de actividades que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.

ARTÍCULO 40.- a los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los resultados que fueran consecuencia de un proceso de reorganización de empresas, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

CONCEPTO DE ENAJENACIÓN

ARTÍCULO 41°.- A los fines de esta Ley se entiende por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso de bienes, acciones y derechos.

A los efectos de este impuesto, se considera perfeccionada la transferencia del dominio de los inmuebles, cuando mediere contrato de compraventa, siempre que se otorgare la posesión, debiendo, debiendo protocolizarse la minuta en un plazo máximo de treinta (30) días.

FUENTE

PRINCIPIO DE LA FUENTE

ARTÍCULO 42°.- En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones ni el lugar de celebración de los contratos.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

ARTÍCULO 43°.- La determinación de las utilidades derivadas de la exportación e importación de bienes y servicios se regirá por los siguientes principios:

- a) Las utilidades provenientes de la exportación de bienes y servicios son totalmente de fuente boliviana;
- b) Las utilidades que obtienen los exportadores del exterior por la simple introducción de sus productos y servicios en la república, son de fuente extranjera.

OTROS INGRESOS DE FUENTE BOLIVIANA

ARTÍCULO 44°.- Se consideran también de fuente boliviana los ingresos en concepto de:

- a) Remuneraciones o sueldos que perciban los miembros de Directorios, Consejos u Órganos Directivos por actividades que efectúen en el exterior para empresas domiciliadas en Bolivia; y
- b) Honorarios o remuneraciones por asesoramientos técnico, financiero, comercial o de cualquier otra índole prestado desde o en el exterior, cuando dicho asesoramiento tenga relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana.

SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS DE EMPRESAS EXTRANJERAS

OPERACIONES ENTRE EMPRESAS VINCULADAS

ARTÍCULO 45°.- Las sucursales y demás establecimientos de empresas, personas o entidades del exterior, deben efectuar sus registros contables en forma separada de sus casas matrices y restantes sucursales o establecimientos del exterior, a fin de que los estados financieros de su gestión permitan determinar el resultado impositivo de fuente boliviana.

Los actos jurídicos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la persona física o jurídica domiciliada en el exterior, que directa o indirectamente la controle, serán considerados, a todos los efectos, como celebrados entre partes independientes, cuando las condiciones convenidas se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes.

Cuando no se cumplan los requisitos previstos en el párrafo anterior, para considerar las respectivas operaciones como celebradas entre partes independientes, los importes que excedan los valores normales de mercado entre entes independientes no se admitirán como deducibles a los fines de este impuestos.

A los efectos de este artículo se entenderá como empresa local de capital extranjero a aquella en que más del 50% (cincuenta por ciento) del capital y/o del poder decisión corresponda, directa o indirectamente, a personas naturales o jurídicas domiciliadas o constituidas en el exterior.

IMPUTACIÓN DE UTILIDADES Y GASTOS A LA GESTIÓN FISCAL

ARTÍCULO 46°.- El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el reglamento.

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual se han devengado.

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán en el momento de producirse la respectiva exigibilidad.

Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrá imputarse, a opción del contribuyente, por lo percibido.

A los fines de esta Ley se entiende por pago o percepción, cuando los ingresos o gastos se cobre o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que estando disponibles se han acreditado en cuenta del titular o cuando con la autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma.

CAPÍTULO II

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD NETA

ARTÍCULO 47°.- La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismo reguladores-supervisores, las provisiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes.

En el caso de ejercicios de profesiones liberales u oficios, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total de los ingresos percibidos.

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se indican a continuación, en caso de corresponder:

1. En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto párrafo artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto.
2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de Directores y Síndicos, gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones a favor del personal, cuyos criterios de deductibilidad serán determinados en reglamento.
3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión del año por el cual se paguen.

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles:

1. Los retiros personales o socios ni los gastos personales de sustento del contribuyente y su familia.
2. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el tributo del Régimen Complementario al Impuesto Al Valor Agregado correspondiente a los dependientes.
3. El Impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley.
4. La amortización de derechos de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización.
5. Las donaciones y otras cesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidad sin fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión en que se haga efectiva la donación cesión gratuita.
6. Las provisiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos anuales como contrapartida de la constitución de la previsión para indemnizaciones.
7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revaluos técnicos.

COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS

ARTÍCULO 48°.- Cuando en un año se sufriera una pérdida de fuente boliviana, ésta podrá deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan en los inmediatos siguientes.

Las pérdidas a deducir en ejercicios siguientes, serán actualizadas por la variación en la cotización oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre la

fecha de cierre de la gestión anual en que se produjo la pérdida y la fecha de cierre de la gestión anual en que la pérdida se compense.

EXENCIONES

ARTÍCULO 49°.- Están exentas del impuesto:

- a.** Las actividades del Estado nacional, las Prefecturas departamentales, las Municipalidades, las Universidades públicas, las Corporaciones Regionales de Desarrollo, y las entidades o Instituciones pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del Código de Comercio;
- b.** Las utilidades obtenidas por las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales.

Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas.

Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como entidades exentas entre la Administración Tributaria;

- c.** Los intereses a favor de organismos internacionales de crédito e instituciones oficiales extranjeras, cuyos convenios hayan sido ratificados por el Honorable Congreso Nacional.

CAPÍTULO III

ALÍCUOTA

ARTÍCULO 50°.- Las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas obligadas al pago del impuesto credo por este Título, quedan sujetas a la tasa del 25% (veinticinco por ciento).

CAPÍTULO IV

BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR

ARTÍCULO 51°.- Cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se presumirá sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total pagado o remesado.

Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% (veinticinco por ciento) de la utilidad neta gravada presunta.

TÍTULO IV

IMPUESTO A LA RENTA PRESUNTA DE PROPIETARIOS DE BIENES

10. Derógase el Título IV, Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes, artículos 53° al 70°, de ambos inclusive, el que queda sustituido por el siguiente:

TÍTULO IV

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES

CAPÍTULO I

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES

OBJETO – SUJETO PASIVO

ARTÍCULO 52°.- Créase in impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio nacional que se registrá por las disposiciones de este Capítulo.

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere.

EXENCIONES

ARTÍCULO 53°.- Están exentos de este impuesto:

a. Los inmuebles de propiedad del Gobierno Central, las Prefecturas Departamentales, los Gobiernos Municipales, las Corporaciones Regionales de Desarrollo i las Instituciones Públicas, así como las áreas clasificadas como incultivables por los organismos públicos pertinentes, las áreas calificadas como reserva ecológica, las destinadas a la preservación de cuencas hidrográficas y tierras de propiedad del Estado.

Esta franquicia no alcanza a los inmuebles de las empresas públicas.

b. Los inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales propiedad de asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales

como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia, social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales.

Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas.

También están exentos los inmuebles rurales no afectados a actividades comerciales o industriales propiedad de comunidades originarias, ex-haciendas, comunidades nuevas de reciente creación, ayllus, capitanías, tentas, pueblos llamados indígenas, grupos étnicos, tribus selvícolas y otras formas de propiedad colectiva y/o proindivisa que forman parte de las comunidades y la pequeña propiedad campesina establecida conforme a la Ley de Reforma Agraria.

Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria.

c. Los inmuebles pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en el país.

d. Los inmuebles para vivienda de propiedad de los beneméritos de la Campaña del Chaco o sus viudas y que les sirva de vivienda permanente, hasta el año de su fallecimiento y hasta el tope del primer tramo contemplado en la escala establecida por el artículo 58°.

BASE IMPONIBLE – ALÍCUOTAS

ARTÍCULO 54°.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y técnico – tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 55 °. - Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo anterior, la base imponible estará dada por el autoavalúo que practicarán los propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales recaudarán este impuesto.

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y DGII o el organismo que la sustituya en el futuro. El autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para los efectos de expropiación, de ser el caso.

ARTÍCULO 56°.- El Impuesto a pagar se determinará aplicando sobre la base imponible las alícuotas previstas en la escala contenida en el artículo 57°.

ARTÍCULO 57°.- Las alícuotas del Impuesto son las que se expresan en la siguiente escala:

MONTO DE VALUACIÓN		PAGARAN		
De más de	Hasta	Bs	Más %	s/excedente de
Bs 0.00	Bs200.000.00	0.00	0.35	Bs 0.00
" 200.001.00	" 400.000.00	700.00	0.50	" 200.000.00
" 400.001.00	" 600.000.00	1.700.00	1.00	" 400.000.00
" 600.001.00	en adelante	3.700.00	1.50	" 600.000.00

CAPÍTULO II

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

OBJETO - SUJETO PASIVO

ARTÍCULO 58°.- Créase un Impuesto Anual a los Vehículos Automotores de cualquier clase o categoría: automóviles, camionetas, jeeps. Furgonetas, motocicletas, etc, que se regirá por las disposiciones de este capítulo.

Son sujetos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas propietarias de cualquier vehículo automotor.

EXENCIONES

ARTÍCULO 59°.- Están exentos de este impuesto:

- a.** Los vehículos automotores de propiedad del Gobierno Central, las Prefecturas Departamentales, los Gobiernos Municipales, las Corporaciones Regionales de Desarrollo y las Instituciones Públicas. La franquicia no alcanza a los vehículos automotores de las Empresas Públicas.
- b.** Los vehículos automotores pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y a sus miembros acreditados en el País, con motivo del directo desempeño de su cargo y a condición de reciprocidad. Asimismo, está exentos los vehículos automotores de los funcionarios extranjeros de organismos internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones oficiales extranjeras, con motivo del directo desempeño de su cargo.

BASE IMPONIBLE - ALÍCUOTAS

ARTÍCULO 60°.- La base imponible estará dada por los valores de los vehículos automotores ex-aduana que para los modelos correspondientes al último año de aplicación del Tributo y anteriores establezca anualmente el Poder Ejecutivo.

Sobre los valores que se determinen de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, se admitirá una depreciación anual del 20% sobre saldos hasta alcanzar un valor residual mínimo del 16.8% del valor de origen, que se mantendrá fijo hasta que el bien sea dado de baja de la circulación.

ARTÍCULO 61°.- El Impuesto se determinará aplicando las alícuotas que se indican a continuación sobre los valores determinados de acuerdo con el artículo anterior.

MONTO DE VALUACIÓN	PAGARÁN			
De más de	Hasta	Bs	Más %	s/excedente de
Bs 0.00	Bs24.606.00	0.00	1.05	Bs 0.00
" 24.607.00	" 73.817.00	492.00	2.00	" 24.607.00
" 73.818.00	"147.634.00	1.722.00	3.00	" 73.818.00
" 147.635.00	" 295.268.00	4.306.00	4.00	" 147.635.00
" 295.269.00	en adelante	Bs10.949.00	5.00	Bs295.269.00

En el caso de transporte público de pasajeros y carga urbana y de larga distancia, siempre que se trate de servicios que cuenten con la correspondiente autorización de autoridad competente, el impuesto se determinará aplicando el 50% de las alícuotas que se indican en este artículo.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMUNES A ESTE TÍTULO

ARTÍCULO 62°.- El impuesto de este Título es de dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales. La DGII fiscalizará la correcta aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, inclusive efectuando los cobros por cuenta del Gobierno Municipal sin costo para el mismo.

ARTÍCULO 63°.- A los fines de la aplicación del gravamen, el Poder Ejecutivo actualizará anualmente los montos establecidos en los distintos tramos de las escalas a que se refieren los artículos 57 y 61 de este Título, sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar estadounidense respecto al boliviano, producida entre la fecha de publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de Bolivia y treinta (30) días antes de la fecha del vencimiento General que se Establezca en cada año.

TÍTULO VI

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

11. Sustitúyese el artículo 75 por el siguiente:

ARTÍCULO 75°.- Se establece una alícuota General del tres por ciento (3%).

12. Sustitúyese el artículo 77 por el siguiente:

ARTÍCULO 77°.- El Impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el artículo 75 a la base de cálculo determinada por el artículo 74° de la presente Ley.

El impuesto resultante se liquidará y empozará -sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial- por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal.

A efectos de la liquidación del impuesto, los ingresos percibidos en especie se computarán por el valor de mercado existente al cierre del período fiscal al cual corresponde el ingreso.

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas liquidado y pagado por periodos anuales será considerado como pago a cuenta del gravamen de este Título, a partir del primer mes posterior de aquel en que se cumplió con la presentación de la declaración jurada y pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

El cómputo para el pago a cuenta que se autoriza por este artículo es el monto del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa determinado en cada gestión anual, a partir de la primera en que comience la vigencia del mismo.

El Impuesto anual determinado será deducido como pago a cuenta en cada período mensual del Impuesto a las Transacciones, hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto a las transacciones sin deducción alguna.

En el caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre las utilidades de las empresas quedase un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidará a favor del fisco.

Los saldos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que, por cualquier otra causa, no resultaren compensados con el Impuesto a las Transacciones, en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución, quedando consolidados a favor del fisco.

Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer la forma, los plazos y lugares para la liquidación y pago del impuesto de este Título.

Por tratarse de un impuesto sobre los ingresos brutos del sujeto pasivo y que además recibe, como pago a cuenta el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas efectuado por el mismo sujeto pasivo, este impuesto no dará lugar a su devolución a favor de los exportadores excepto para aquellos insumos adquiridos durante la gestión 1995 y hasta el cierre de la primera gestión a los fines del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, de acuerdo a las facturas al costo directo, excluyéndose las facturas por compra de carburantes.

TÍTULO VII

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS

13. Modifícase el anexo del artículo 79 del siguiente modo:

ANEXO ARTÍCULO 79

I. Productos gravados con Tasas porcentuales sobre su precio.

PRODUCTO	ALÍCUOTA %
- Cigarrillos rubios	50
- Cigarrillos negros	50
- Cigarrillos y tabacos para pipas	50
- Vehículos automotores	18
- Consumo doméstico o residencial y comercial en general de energía eléctrica superior a 200 KW/HORA/MES	20

Se excluye del Impuesto al consumo de energía eléctrica al consumo industrial. Asimismo se exime de este impuesto el consumo de energía eléctrica generada por fuente hidráulica o a gas y la adquirida de fuente externa.

En el caso de vehículos automotores de pasajeros y carga de alta capacidad de volumen y tonelaje, de acuerdo a los límites que defina el reglamento, el Impuesto se determinará aplicando una tasa del 10% (diez por ciento).

II. Productos gravados con tasas específicas por unidad de medida.

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOLIVIANOS
- Bebidas refrescantes Embotelladas (excluidas aguas naturales y jugos naturales)	Litro	0.15

- Chicha de maíz	Litro	0.30
- Alkoholes potables	Litro	0.60
- Cervezas, singanis, vinos, aguardientes y licores	Litro	1.20

Estas tasas se actualizarán anualmente en relación a la variación del tipo de cambio del Boliviano respecto al dólar estadounidense.

Se establece que el Impuesto a los Consumos Específicos sobre la Chicha de maíz es de Dominio Tributario Municipal. La Dirección General de Impuestos Internos fiscalizará la correcta aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, inclusive efectuando los cobros por cuenta del Gobierno Municipal sin costo para el mismo.

14. Se establece que el artículo 83° es aplicable solamente a los productos gravados con tasas porcentuales sobre su precio neto de venta.

15. Sustitúyese el artículo 84 por el siguiente:

ARTÍCULO 84°.- La Base de cálculo estará constituida por:

I. Para productos gravados por tasas porcentuales sobre su precio neto de venta:

a) El precio neto de la venta de bienes de producción local, consignado en la factura nota fiscal o documento equivalente, la que detallará en forma separada el monto de este impuesto.

b) En el caso de bienes importados, la base imponible estará dada por el valor CIF Aduana, establecido por la liquidación o, en su caso, la reliquidación aceptada por la Aduana respectiva, más el importe de los derechos e impuestos aduaneros y de toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero.

El Impuesto al Valor Agregado y este Impuesto no forman parte de la base del cálculo.

II. Para productos gravados con Tasas Específicas:

a) Para las ventas en el mercado interno, los volúmenes vendidos expresados en las unidades de medida establecidas para cada producto en el anexo del artículo 79°.

b) Para las importaciones definitivas, los volúmenes importados expresados en las unidades en medida establecidas para cada producto en el anexo del artículo 79°, según la documentación oficial aduanera.

16. Sustitúyese el artículo 85° por el siguiente:

ARTÍCULO 85°.- Los bienes detallados en el anexo al que se refiere el inciso a) del artículo 79 de esta Ley, están sujetos a las alícuotas y tasas específicas consignadas en el citado Anexo.

El impuesto se determinará aplicando las alícuotas y tasas específicas mencionadas a Base de cálculo indicada en el artículo 84° de esta Ley.

No están alcanzadas por este Impuesto las exportaciones. El impuesto pagado por bienes finales adquiridos exclusivamente para su posterior exportación será devuelto al exportador de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 2°.- Se establece que el Impuesto a las Transacciones que grava las transferencias eventuales de Inmuebles y Vehículos automotores, es de dominio tributario Municipal, pasando a denominarse Impuesto Municipal a las transferencias de Inmuebles y Vehículos automotores, que se aplicará bajo las mismas normas establecidas en el Título VI de la Ley 843 y sus Reglamentos. No pertenece al dominio tributario Municipal el Impuesto a las Transacciones que grava la venta de Inmuebles, Vehículos automotores efectuada dentro de giro por casas comerciales, importadoras y fabricantes.

Estos impuestos se pagarán al Gobierno Municipal en cuya jurisdicción se encuentre registrado el bien.

La DGII fiscalizará la correcta aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, inclusive efectuando los cobros por cuenta del Gobierno Municipal sin costo para el mismo.

ARTÍCULO 3°.- Créase un Impuesto especial a los Hidrocarburos y sus derivados, de acuerdo a lo que se establece a continuación:

OBJETO

ARTÍCULO..... Es objeto de este Impuesto, la comercialización en el mercado interno de Hidrocarburos o sus Derivados, sean estos producidos internamente o importados.

SUJETOS PASIVOS

ARTÍCULO..... Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y jurídicas que comercialicen en el mercado interno hidrocarburos o sus derivados, sean éstos producidos internamente o importados.

NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO..... El Hecho Imponible se perfeccionará:

a) En la primera etapa de comercialización del producto gravado, o a la salida de refinería cuando se trate de hidrocarburos refinados.

b) En la importación, en el momento en que los productos sean extraídos de los recintos aduaneros o de los ductos de transporte, mediante despachos de emergencia o pólizas de importación.

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

ARTÍCULO..... El impuesto se determinará aplicando cada producto derivado de hidrocarburos una tasa máxima de Bs1.50 por Litros o Unidad de Medida equivalente que corresponda según la naturaleza del producto, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO..... La Tasa del impuesto será actualizada anualmente en función de la variación de la cotización del dólar estadounidense respecto al Boliviano.

LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO

ARTÍCULO..... El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados se liquidará y pagará en la forma y plazos que determine la reglamentación.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y modalidades administrativas de la recaudación de este impuesto.

El producto de la recaudación de este Impuesto será destinado íntegramente al Tesoro General de la Nación para financiar los servicios públicos de salud y educación inicial, primaria y secundaria.

ARTÍCULO 4°.- A partir de la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de Bolivia, el Poder Ejecutivo procederá por Decreto Supremo a Ordenar el Texto de la Ley N° 843 de 20 de mayo de 1986, incorporando al texto original las modificaciones posteriores, incluidas las de esta Ley, pudiendo introducir las modificaciones de forma que resulten necesarias, sin alterar las disposiciones de fondo.

Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la aplicación de todos los impuestos al sector agropecuario, forestal, castaño y gomero.

ARTÍCULO 5°.- Se deroga el primer párrafo del artículo 120 de la Ley N° 1297 y toda otra disposición contraria a la presente Ley.

ARTÍCULO 6°.- Sustituyese los siguientes artículos de la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 (Código Tributario) por los siguientes:

ARTÍCULO 169°.- En el término de veinte (20) días improrrogables, el contribuyente deberá formulara su descargo presentado las pruebas conducentes al efecto.

Vencido el término, se dictará Resolución en la que se determinará la obligación y se emitirá el pago correspondiente.

Si el procedimiento resultare comprobando algún delito o contravención, la sanción deberá ser dictada en la misma Resolución que determine la obligación. De no hacerlo se entenderá que no hay mérito para ello, con la siguiente liberación de responsabilidad para el contribuyente.

En caso de que la Administración no dictare la Resolución en el plazo de treinta (30) días computables a partir del vencimiento del término de prueba, no se aplicará intereses ni multas por mora sobre el tributo determinado desde el día en que se debió dictarse la Resolución hasta el día de la notificación con dicha Resolución.

ARTÍCULO 174°. Los actos de la Administración por los que se determine tributos o se apliquen sanciones pueden impugnarse por quién tenga un interés legal, dentro del término perentorio de quince (15) días computables a partir del día y hora de su notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo, por una de las siguientes vías a opción del interesado:

1. Recurso de revocatoria ante la autoridad que dictó la Resolución. Cuando éste haya sido rechazado se interpondrá ante la instancia jerárquica superior de la misma administración.
2. Acción ante la autoridad jurisdiccional, que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento contencioso – tributario establecido en el Título VI de este Código.

La elección de una vía importa renuncia de la otra.

ARTÍCULO 7°. Las modificaciones, sustituciones y derogaciones dispuestas por esta Ley tendrán vigencia a partir del momento que cada caso se indica a continuación:

1. Las del Título I del artículo 1°, Impuesto al Valor Agregado, se aplicarán a partir del primer día del mes siguiente a la publicación del Reglamento en la Gaceta Oficial de Bolivia.
2. Las del Título II del Artículo 1°, Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, a partir del 1 de enero de 1995.
3. Las del Título III del artículo 1°, Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, a partir del 1° de enero de 1995.
4. Las del Título IV del artículo 1°, Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, a partir del 1° de enero de 1995.

Para el pago del Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes correspondiente a la gestión de 1994, se reponen establecidas en los artículo 63° y 68° de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986.

5. Las del Título VI del artículo 1°, Impuesto a las Transacciones, a partir del 1° de enero de 1995.

6. Las del Título VII del artículo 1°, Impuesto a los Consumos específicos, se aplicarán a partir del primer día del mes siguiente a la publicación del reglamento en la Gaceta Oficial de Bolivia.

7. Las del artículo 2°, a partir del 1° de enero de 1995.

8. Las del artículo 3°, a partir del primer día del mes siguiente a la publicación del reglamento en la Gaceta Oficial de Bolivia.

9. Las del artículo 5°, a partir del 1° de enero de 1995.

10. Las del artículo 6°, a partir del 1° de enero de 1995, aplicándose del siguiente modo:

a) Las modificaciones del artículo 169° del Código Tributario, a todos los casos cuya orden de fiscalización o acto equivalente de inicio del proceso determinativo se notifique al sujeto pasivo a partir del 1° de enero de 1995.

b) Las modificaciones del artículo 174, del Código Tributario, a todos los casos cuyo recurso de revocatoria de interponga ante la Administración Tributaria a partir del 1° de enero de 1995.

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro años.

H. Juan Carlos Duran Saucedo – Presidente del H. Senado. H. Water Muleta Ronca – Senador Secretario.- H. Yerro Kukoc del Carpio – Diputado Secretario.- H. Javier Campero Paz - Presidente Cámara de Diputados.- H. Freddy Tejerina Ribera – Senador Secretario.- H. Michael Meier F. – Diputado Secretario.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro años.

Fdo.- Gonzalo Sánchez de Lozada – Presidente Constitucional de la República.- Fdo.- Carlos Sánchez Berzaín – Ministro de la Presidencia.- Fdo.- Gaby Candia de Mercado Ministra suplente de Hacienda.